

《【문제3.2-4】 법관의 기피제도에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제3.2의 물음4> 법관의 기피제도의 의의 및 제척제도와와의 구별, 기피사유, 절차 및 원칙, 남용과 간이각하결정

I. 법관 기피제도의 의의 및 제척제도와와의 구별

1. 법관 기피제도의 의의
 - ‘법관 기피제도’란 ‘법관에게 ‘법률이 정한 제척사유가 없음에도 불구하고 ‘재판의 공정성’을 ‘기대’하기 ‘어려’운 ‘객관적인 사정’이 있는 경우, ‘당사자의 신청’에 의하여 ‘그 법관’을 해당 사건의 ‘직무집행’에서 ‘배제’하는 소송법상 제도를 의미한다.’
2. 제척제도와와의 구별
 - (1) 법정 사유
 - ‘제척’은 ‘법률’이 정한 ‘구체적’이고 ‘객관적’인 ‘배제 사유’가 있는 경우에 법관이 ‘당연히’ 직무집행에서 배제되는 제도’인 반면, ‘기피’는 ‘법정 제척 사유 이외’에 ‘재판의 공정성을 우려할 만한 객관적 사정’이 존재할 때 ‘당사자의 신청’을 통해 배제되는 제도’라는 점에서 구별된다.
 - (2) 직무 배제
 - ‘제척’은 별도의 신청 없이도 ‘법률상 당연히’ 직무배제의 효력이 발생하는 데 반해, ‘기피’는 반드시 ‘당사자의 명시적인 신청’과 이에 대한 다른 법관(또는 법원)의 ‘구체적인 결정 재판’이 있어야만 법적인 효력이 발생한다.

II. 기피사유 (‘재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정’의 의미)

1. 객관적 사정의 의미
 - “대법원”은 “재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정”이란 당사자가 ‘주관적’으로 ‘법관의 불공정을 우려하는 사정’을 뜻하는 것이 ‘아니’라고 본다.” 이는 ‘통상인의 판단’을 기준으로 하여, ‘객관적’으로 ‘법관과 사건의 관계나 친분 혹은 원한’ 등으로 인해 불공정한 재판을 할 것이라는 의심을 품을 만한 ‘객관적·합리적인 사정’이 배후에 ‘존재’하는 경우를 의미한다.”
2. 당사자의 주관적 불복과의 구별
 - 따라서 ‘법관의 소송지휘나 증거채택 여부에 대한 단순한 불만’, ‘당사자의 주관적인 의심’ 등은 기피사유에 ‘해당하지 않는다.’ 기피사유는 제도를 무분별하게 남용하려는 의도를 억제하기 위하여 ‘객관적이고 구체적인 사실에 의해 입증되는 범위 내’로 엄격하게 한정 적용되어야 한다.

III. 기피신청의 절차 및 소송절차의 정지 원칙

1. 기피신청의 절차
 - (1) 신청의 방식 및 관할
 - 당사자는 기피하고자 하는 ‘법관의 소속 법원’에 ‘신청서’를 ‘제출’하여 ‘서면’으로 ‘신청’하는 것이 ‘원칙’이다. ‘다만’, ‘소송기일’에는 ‘법정’에서 ‘구술’로도 ‘신청’할 수 있다.
 - (2) 신청의 시기
 - 기피신청은 ‘본안에 대하여 변론하거나 법관에게 질문을 ‘받기 전’에 제기하여야 한다. ‘다만’, 변론 개시 후에 ‘기피사유가 새로 발생’하였거나 ‘그 사유의 존재를 사후에 알게 된 경우’에는 변론 중에도 신청이 가능하다.
2. 소송절차의 정지 원칙 [민사소송법 제48조]
 - (1) 정지 의무의 원칙적 강행성
 - “민사소송법 제48조 본문”에 따라 법관에 대한 기피신청이 접수되면 법원은 기피신청에 대한 재판이 확정될 때까지 ‘원칙적’으로 ‘소송절차’를 ‘정지’하여야 한다. 이는 기피당한 법관이 편파적인 심리를 속행하는 행위를 차단하기 위한 강행규정이다.
 - (2) 정지 원칙의 합리적 예외
 - ‘소송의 지연을 목적으로 함이 명백한 기피신청이거나 긴급을 요하는 경우’, 그리고 ‘이미 변론이 종결되어 종국판결을 선고하는 경우’에 해당할 때에는 소송절차를 정지하지 아니하고 심리를 진행할 수 있다.

IV. 기피신청의 남용과 간이각하결정

1. 기피신청 남용의 방지 필요성
 - 기피제도는 공정한 재판을 위한 헌법상 보장 장치이나, 소송 당사자가 ‘패소 판결을 늦추거나 재판부를 압박’하기 위한 ‘소송 지연의 수단’으로 ‘악용’하는 ‘부작용’이 발생한다. ‘소송경제와 신속한 재판의 원칙’을 ‘수호’하기 위해 이러한 ‘남용 행위’를 ‘규제’할 장치가 ‘수반’되어야 한다.
2. 간이각하결정 제도
 - (1) 주체 및 대상
 - 기피신청이 ‘단지 소송을 지연시킬 목적’임이 ‘객관적’으로 ‘명백’한 경우, 신청을 받은 ‘해당 법원 또는 법관’은 변론을 정지하지 않고 ‘결정’으로 ‘기피신청’을 ‘즉시 각하’할 수 있다.
 - (2) 법적 효과
 - 간이각하결정이 내려지는 사안은 ‘소송정지 의무를 발생시키지 않’으므로, 법원은 ‘본안사건의 심리 및 변론’을 ‘중단 없이’ ‘원활’하게 ‘속행’할 수 있어 ‘소송의 불필요한 지연’을 ‘예방’한다.

V. 결론

- ‘법관 기피제도’는 ‘재판의 객관적 신뢰성과 당사자의 공정한 재판을 받을 권리를 실질적으로 보호하는 소송법상의 안전장치이다.’ 기피신청이 있는 경우 소송절차를 정지하도록 한 “민사소송법 제48조”의 강행규정은 이러한 가치를 보장하기 위한 핵심 원칙이다. 다만, 이를 ‘소송 지연 전술’로 ‘악용’하는 남용 행위’로부터 사법 신뢰를 보호하기 위해, 법원은 ‘객관적 판단 기준’을 엄격히 ‘고수’하는 한편 악의적인 남용에 대해서는 ‘간이각하 제도’를 엄정하게 적용하여 ‘법적 안정성’과 ‘소송의 신속’을 조화롭게 ‘도모’해야 한다.